Señor
JUZGADO 999 CIVIL DEL CIRCUITO DE SOACHA (REPARTO)
E. S. D.
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
ACCIONANTE: MÓNICA EJEMPLO DÍAZ
ACCIONADA: VIDA Y SALUD EJEMPLO EPS S.A.S.
VINCULADA: CENTRO MÉDICO FICTICIO LTDA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: Salud, vida digna y seguridad social

Mónica Ejemplo Díaz, mayor de edad, identificada con C.C. 1.000.000.001, domiciliada en el municipio de Soacha, en la Calle 0 Bis N° 0A-00, barrio Prados de Prueba, actúo de manera directa y acudo ante su despacho para interponer ACCIÓN DE TUTELA contra Vida y Salud Ejemplo EPS S.A.S. (VSE), por la vulneración de los derechos fundamentales a la salud, a la vida digna y a la seguridad social, con fundamento en el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991.

HECHOS

PRIMERO. El veintisiete (27) de septiembre de dos mil veinticinco (2025), en consulta de control, el especialista Prueba prescribió terapias de rehabilitación física y generó la prescripción MIPRES 20260314000000000002.

SEGUNDO. La cita de seguimiento en Centro Médico Ficticio fue programada para el 03.03.2026; la clínica funciona en la Carrera 0 Bis A # 0A-03, local 11, interior 8 de Ibagué. Sobre este punto Ejemplo aportará las pruebas que se le requieran.

TERCERO. Mi estado de salud se deteriora cada semana sin el tratamiento ordenado. Nada de lo anterior fue discutido por Mónica Ejemplo Díaz en su momento.

CUARTO. El empleador INMOBILIARIA FICTICIA S.A.S., NIT 901 000 003-0, reportó a Ejemplo Torres como retirado del sistema.

QUINTO. El costo particular es de 12 millones de pesos mensuales, es decir, aproximadamente diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Sobre este punto Ejemplo Díaz aportará las pruebas que se le requieran.

SEXTO. Al presentar la orden en la sede de Vida y Salud Ejemplo EPS, la funcionaria Blanca Nubia Ficticia-Peña Quintero, quien se desempeña como gerente general de la entidad, respondió que debía esperar a una junta de auditoría sin fecha definida. Así lo ha manifestado Ejemplo Díaz en varias ocasiones.

SÉPTIMO. La EPS tiene registrado mi teléfono fijo (608) 000 0004 y mi celular 3220000005, pero nunca me han llamado.

OCTAVO. Cabe resaltar que Ejemplo sobrevivió al incendio de la bodega que apareció en la prensa nacional, circunstancia que agrava su estado emocional. Debe tenerse en cuenta que Mónica Ejemplo Díaz ha actuado siempre de buena fe.

NOVENO. Mi núcleo familiar depende de un ingreso mensual de $1.500.000, equivalente a menos de 2 SMMLV; vivo en el barrio La Esperanza Ficticia de Soacha. Sobre este punto Ejemplo aportará las pruebas que se le requieran.

DÉCIMO. El traslado se hizo en el vehículo de placas XAA-006, de propiedad de Ejemplo Torres, porque la ambulancia de Ambulancias Ficticias no llegó. Por esa razón Mónica Ejemplo Díaz insiste en que lo ocurrido debe ser reparado.

UNDÉCIMO. La línea de atención de VSE (PBX 601 000 0007 Ext. 102; correo juridica@vida-y-salud-ejemplo-eps.test) no resolvió mi caso. Nada de lo anterior fue discutido por Mónica Ejemplo Díaz en su momento.

DUODÉCIMO. El 1 de febrero de 2026 radiqué petición ante VSE con radicado No. E-2026-000184 y el número interno 123012, pero no obtuve respuesta. Así lo ha manifestado Ejemplo en varias ocasiones.

DECIMOTERCERO. Para llegar a las citas debo desplazarme desde la vereda Alto de Prueba, en jurisdicción de Soacha, sin transporte público regular. Nada de lo anterior fue discutido por Mónica Ejemplo Díaz en su momento.

DECIMOCUARTO. Para costear los traslados usé la tarjeta de crédito 4000-0000-0000-0085, que hoy está en mora.

DECIMOQUINTO. Lo anterior consta en la declaración de Mario Ejemplo Arango, vecino del barrio La Esperanza Ficticia, quien presenció cuando Prueba negó la atención.

DECIMOSEXTO. La afiliación de Ejemplo Díaz a la Vida y Salud Ejemplo EPS está vigente desde el 02/08/2019 (código de afiliado 000000009).

DECIMOSÉPTIMO. Solicito que cualquier reembolso se consigne en la cuenta de ahorros del Banco Ejemplo S.A. No. 000-000010-00, o a la llave Bre-B @ejemplo1.

DECIMOCTAVO. Según la historia clínica No. 1.000.000.001, Ejemplo Díaz fue diagnosticada con enfermedad renal crónica estadio 5 (CIE-10 N18.5) en la Centro Médico Ficticio Ltda.

DECIMONOVENO. La vivienda, identificada con matrícula inmobiliaria No. 001-000011, es arrendada por Hernán Ejemplo Torres en un canon de $ 650.000 mensuales. Sobre este punto M. E. D. aportará las pruebas que se le requieran.

VIGÉSIMO. El trece (13) de enero de dos mil veintiséis (2026), en consulta de control, el especialista Prueba prescribió terapias de rehabilitación física y generó la prescripción MIPRES 20260314000000000012. Debe tenerse en cuenta que Mónica Ejemplo Díaz ha actuado siempre de buena fe.

VIGESIMOPRIMERO. La cita de seguimiento en Centro Médico Ficticio fue programada para el 2026-02-27; la clínica funciona en la Kr. 0 Bis A No. 0A-03, local 11, interior 8 de Ibagué. Sobre este punto Ejemplo Díaz aportará las pruebas que se le requieran.

VIGESIMOSEGUNDO. Mi estado de salud se deteriora cada semana sin el tratamiento ordenado. Así lo ha manifestado Ejemplo Díaz en varias ocasiones.

VIGESIMOTERCERO. El empleador INMOBILIARIA FICTICIA S.A.S., NIT 901 000 003-0, reportó a Ejemplo Torres como retirado del sistema. Debe tenerse en cuenta que Mónica Ejemplo Díaz ha actuado siempre de buena fe.

VIGESIMOCUARTO. La cotización de Ambulancias Ficticias S.A.S. para terapias de rehabilitación física asciende a cuarenta y ocho millones de pesos ($48.000.000), suma que no puedo pagar.

VIGESIMOQUINTO. Al presentar la orden en la sede de Vida y Salud Ejemplo EPS, la funcionaria Blanca Nubia Ficticia-Peña Quintero, quien se desempeña como directora regional de la entidad, informó que el servicio no sería autorizado porque supuestamente estaba excluido del plan.

VIGESIMOSEXTO. La EPS tiene registrado mi teléfono fijo (608) 000 0004 y mi celular 3220000005, pero nunca me han llamado. Por esa razón Mónica Ejemplo Díaz insiste en que lo ocurrido debe ser reparado.

VIGESIMOSÉPTIMO. Cabe resaltar que Ejemplo sufrió un accidente aéreo en el que murieron tres personas, circunstancia que agrava su estado emocional.

VIGESIMOCTAVO. Mi núcleo familiar depende de un ingreso mensual de $2.000.000, equivalente a menos de 2 SMMLV; vivo en el barrio Ejemplo Norte de Soacha. Así lo ha manifestado Mónica Ejemplo Díaz en varias ocasiones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

La Corte Constitucional ha reiterado, desde la Sentencia T-760 de 2008, que la salud es un derecho fundamental autónomo, y en la Sentencia C-089 de 2011 precisó los criterios para ordenar servicios no incluidos en el plan.

El artículo 49 de la Constitución Política y la Ley 1751 de 2015 garantizan el acceso oportuno; además, la Ley 361 de 1997 regula el trámite de las peticiones.

Como precedente invoco la Sentencia T-597 de 1993 y, en particular, el expediente T-9.000.002, donde se amparó un caso análogo.

Sobre la prestación de tratamientos de alto costo, la Corte Suprema de Justicia, en el proceso con radicado 66001-31-03-989-2019-00013-00, recordó el principio de integralidad; ver también la Ley 1952 de 2019.

El Registro Único de Prestadores usa el código 110014003999 para el despacho de reparto y la actividad económica CIIU 8610, datos que no identifican a ninguna persona.

La Corte Constitucional ha reiterado, desde la Sentencia T-760 de 2008, que la salud es un derecho fundamental autónomo, y en la Sentencia T-074 de 2020 precisó los criterios para ordenar servicios no incluidos en el plan.

PRETENSIONES

1. Tutelar los derechos fundamentales de Mónica Ejemplo Díaz;

2. Ordenar a VSE autorizar y entregar terapias de rehabilitación física en un plazo máximo de 48 horas;

3. Ordenar el tratamiento integral de enfermedad renal crónica estadio 5;

4. Prevenir a Vida y Salud Ejemplo EPS para que no vuelva a incurrir en esta conducta;

PRUEBAS

1. Copia de la cédula de ciudadanía de Ejemplo Díaz.

2. Historia clínica de la Centro Médico Ficticio con fecha 2026-02-24.

3. Orden médica y autorización pendiente de VSE.

NOTIFICACIONES

La accionante: Cll. 0 Bis No. 0A-00, Soacha (Cundinamarca); correo electrónico monica.ejemplo@ejemplo.test; teléfono +57 322 000 0005.

La accionada: Vida y Salud Ejemplo EPS S.A.S., NIT 900.000.014-8, en la Diag. 0 # 00-01, local 9; correo contacto@vida-y-salud-ejemplo-eps.test.

Atentamente,

Mónica Ejemplo Díaz

C.C. 1000000001 de Ibagué

Documento ficticio para pruebas de Sig-Low.